

【제 목】: 병가 부적정 사용[시정(경고)]

【내 용】

- 우리원 「인사규정」¹⁾ 제37조에 따르면 질병 또는 상해로 업무수행이 현저히 곤란한 경우 허가받아 병가를 사용할 수 있고, 병가를 사용하는 경우 적절한 증빙자료를 제출하여야 한다.
- 또한 우리원 임직원은 「인사규정」 제42조제1항 따라 법령 및 심사평가원의 제규정을 준수하여야 한다.

【참고자료】 「인사규정」

제37조(병가) ① 원장은 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 1년에 60일(업무상 재해의 경우 180일) 범위 내에서 병가를 허가할 수 있다.

1. 질병 또는 상해로 업무수행이 현저히 곤란한 경우
2. 감염병의 이환으로 그 직원의 출근이 다른 직원의 건강에 영향을 미칠 우려가 있는 경우

② 병가를 허가받은 경우 진료 담당 의사의 진단서를 제출하여야 한다. 단, 연속 또는 연간 병가 일수에 따라 증빙자료를 달리할 수 있으며, 이에 관하여 필요한 세부사항은 원장이 별도로 정한다.

③ (생략)

제42조(직원의 의무) ① 직원은 법령 및 심사평가원의 제규정을 준수하고 창의적이고 성실한 자세로 직무를 수행하여야 한다.

② ~⑧ (생략)

- 그러나 A는 건강검진 소견에 따른 MRI 촬영을 목적으로 2021년 1월 18일(월), 2022년 1월 19일(수) 총 2차례 병가를 사용하였다.
 - 해당 질병과 관련하여 다른 진료내역이 없는 점, 전문가 자문 의견 등을 고려할 때, A의 건강상태가 「인사규정」 제37조에 따른 병가 사유인 ‘질병 또는 상해로 업무 수행이 현저히 곤란한 경우’에 해당한다고 볼 수 없다.
- 한편 A는 2020년 2월 24일(월), 2020년 7월 3일(금), 2021년 9월 2일(목) 총 3차례 병가 사용 시 부적절한 병가 증빙자료를 제출한

1) 2022. 2. 28. 개정 전 규정

사실이 있으나,

- 감사과정에서 소명기회를 통해 적절한 증빙자료를 제출하였다.

- 위와 관련, 병가 사유에 해당하지 않음에도 병가를 사용하거나, 관련규정에 부합하지 않는 병가 증빙자료를 제출한 행위는 「인사 규정」 제42조(직원의 의무)를 위반한 것으로 판단된다.

【조치할 사항】

- ○장은 관련자가 부적정하게 사용한 병가를 ‘시정조치’ 하여 주시고, 「인사규정」 제42조(직원의 의무)를 위반한 관련자에 대해 ‘경고’ 처분하여 주시기 바랍니다.
- 병가 부적정 사용 내역(총 2일) ‘연가’ 전환